Финансовое здоровье

На данный момент в России инвесторы делятся **на 2 типа: квалифицированные и неквалифицированные.** Последним доступен (без тестирования) ограниченный набор инвестиционных инструментов. Чем отличаются эти типы инвесторов, какие инструменты доступны «неквалам» и что нужно, чтобы стать «квалом» — разберемся ниже.

Кто такой квалифицированный инвестор?

Физическое лицо может получить статус квалифицированного инвестора при соблюдении хотя бы одного из условий, которые складываются в три типа критериев:

- ***Критерий владения активами:*** общая стоимость ценных бумаг, включая производные финансовые инструменты, должна быть не менее 6 млн рублей.
- ***Критерий опыта.***
    - Опыт работы в российской или иностранной организации, совершающей сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и являющейся квалифицированным инвестором, — не менее 2 лет. В случае если данная организация не имеет статуса КИ — не менее 3 лет.
    - Объем сделок, совершенных за последние 12 месяцев, составляет не менее 1 сделки в месяц и не менее 10 сделок в квартал. При этом совокупный оборот должен быть не менее 6 млн рублей. При этом размер имущества инвестора в совокупности должен составлять не менее 6 млн рублей. К данной

категории относятся: денежные средства, находящиеся на вкладах и счетах, ценные бумаги, обезличенные металлические счета.

- ***Критерий образования:*** высшее экономическое образование, которое должно подтверждаться государственным дипломом, либо обладание любым из указанных аттестатов и сертификатов:
    - квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
    - квалификационный аттестат аудитора;
    - квалификационный аттестат страхового актуария;
    - сертификат Chartered Financial Analyst (CFA);
    - сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA);
    - сертификат Financial Risk Manager (FRM).

Статус квалифицированного инвестора позволяет без ограничений совершать любые сделки по всем видам финансовых инструментов.

Неквалифицированные инвесторы

Все инвесторы, пришедшие в первый раз на фондовый рынок, считаются неквалифицированными. Квалификацию нужно получать у каждого брокера в отдельности.

Без прохождения тестирования физические лица — неквалифицированные инвесторы смогут без ограничений совершать сделки по приобретению:

- ценных бумаг, включенных в котировальные списки биржи (за исключением облигаций);
- облигаций российских эмитентов, при условии, что облигации (их эмитент или либо, предоставившее обеспечение), имеют кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ РФ;
- облигаций иностранных эмитентов при соблюдении следующих условий:
    - эмитентом является иностранное государство — член ЕАЭС или Евросоюза, с которым Российской Федерацией заключено соглашение об избежании двойного налогообложения либо
    - эмитентом является организация, учрежденная в иностранном государстве — члене ЕАЭС или Евросоюза либо в Великобритании и Северной Ирландии при условии, что эти страны заключили с РФ соглашение об избежании двойного налогообложения и при этом исполнение обязательств по облигациям обеспечивает российское юридическое лицо с кредитным рейтингом не ниже установленного ЦБ РФ;
- не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента (ценных бумаг, удостоверяющих права на акции), входящих в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, перечень которых определен Банком России и при условии, что клиенту предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по ним;

Финансовое здоровье

Или, говоря простым языком, инвесторам без квалифицированного статуса будут доступны следующие инструменты:

- Акции и облигации голубых фишек Мосбиржи.
- Государственные и муниципальные облигации.
- Валюта.
- Паи ПИФов, обращающихся на бирже.
- ETF российских провайдеров FinEx и ITIFunds.

Чтобы получить доступ к более сложным (и, возможно, более рискованным) инвестиционным инструментом, нужно либо пройти квалификацию, либо сдать тестирование.

Предполагается, что тест будет состоять из 7-10 вопросов. Он будет поделен на два блока: оценки опыта инвестора и оценки знаний. Оценка опыта предполагает открытые вопросы по типу анкетирования для оценки опыта торговли, которым обладает человек, совершая те или иные сделки. Оценка знаний будет состоять из 2-4 вопросов, которые проверяют понимание концептуальной сути рисков или особенности того или иного инструмента.

Если результаты теста отрицательные или инвестор отказался проходить тестирование, то предусматривается так называемое «**право последнего слова».** В этом случае брокер может исполнить поручение клиента при соблюдении следующих условий:

- брокер предоставил клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок;
- клиент заявил брокеру о принятии рисков;

- сделка проводится на сумму не более 100 тыс. рублей (если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 тыс. рублей, то сумма сделки не должна превышать соответственно стоимость одного лота или одной ценной бумаги).

«Дедушкины оговорки»

Также есть некоторые оговорки, которые призваны закрепить текущий статус инвесторов и их активов:

1. Зарубежные бумаги, торгующиеся на бирже до внесения изменения в законодательство и не соответствующие новым требованиям, продолжат находиться в обороте;
2. Инвесторы, ранее признанные квалифицированными, сохранят свой статус;

Инвесторы без статуса, владеющие «запрещенными» активами, могут после внесения поправок проводить с ними сделки без прохождения тестирования